



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice

in data 26/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 76/2024 depositato il 26/01/2024

proposto da

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Torino - Indirizzo_1 10134 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 20/11/2023

Atti impositivi:

- DINIEGO RIMBORSO n. 40427 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2025 depositato il 26/03/2025

Richieste delle parti:

L'Ufficio appellante così conclude:

“- nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica proposta dalla società Resistente_1 per i mesi da gennaio a marzo 2010;

- condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

La contribuente appellata così conclude:

“CHIEDE

alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte

che respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione,

- in via di controdeduzioni consideratane la manifesta infondatezza, in fatto ed in diritto, rigetti l'appello formulato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, Sez. 2, n. 847/2023, emessa all'esito ed a definizione del ricorso n. 302/2023 R.G.R. e depositata in Segreteria il 20/11/2023;

- confermi per l'effetto la sentenza suddetta, fatta eccezione per il capo con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino ha compensato le spese di lite, formalmente impugnato in questa sede tramite appello incidentale affinché sia riformato e per l'effetto:

a) vengano liquidate le spese di lite afferenti al primo grado di giudizio che consideratone il valore – compreso tra 5.000,01 € e 25.000,00 € – secondo i valori medi previsti dal D.M. 13/08/2022, n. 147 (tab. 23) vengono quantificate in 3.471,00 € oltre accessori di legge;

b) venga riconosciuto in aggiunta a quanto sopra il rimborso delle anticipazioni documentate sostenute per l'iscrizione a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino del ricorso n. 302/2023 R.G.R. in misura pari a 120,00 €;

- in ogni caso, condanni la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con apposito ricorso la **Resistente_1 S.r.l.** adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso un diniego tacito emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino – avverso un'istanza di rimborso della somma di € 17.158,07, che la contribuente assumeva avere indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Infatti, a detta della contribuente, tale importo (versato nel periodo da gennaio 2010 a marzo 2010) era stato addebitato da Resistente_1 al proprio cliente Società_2 S.p.a. per la fornitura di energia elettrica, ma il Tribunale di Asti, su ricorso di tale cliente, aveva condannato la Resistente_1 a restituire la somma in parola, stante l'incompatibilità dell'accisa con il diritto comunitario.
Sulla scorta di questa pronuncia, quindi, l'attuale appellante aveva presentato istanza di rimborso, per complessivi € 140.792,37, azionando il rimedio specificamente previsto dall'art. 14, comma 4,

D.Lgs. n. 504/1995, il quale consente la riapertura dei termini di rimborso delle imposte in materia di consumo in favore di un fornitore che sia risultato soccombente in un giudizio civilistico. Tuttavia, l'Ufficio aveva riconosciuto solo parzialmente la fondatezza di tale richiesta, operando un rimborso per la minor somma di € 117.625,50.

Secondo la contribuente, il diniego tacito di rimborso opposto dall'Amministrazione era da ritenersi illegittimo, in quanto l'incompatibilità dell'accisa con il diritto dell'Unione doveva ritenersi estesa anche alla maggior somma versata dalla contribuente con riguardo al periodo anteriore al 1.4.2010 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE).

2. Si costituiva in giudizio l'**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** – Ufficio delle Dogane di Torino, confermando la non debenza del rimborso per forniture antecedenti al 1.4.2010, poiché precedenti alla data di attuazione della direttiva 2008/118/CE, stante l'assenza di qualsivoglia incompatibilità dell'accisa con la disciplina europea in vigore prima di tale atto normativo.
3. Con sentenza, depositata in data 20.11.2023, la **Corte di G.T. di Primo Grado di Torino** accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo l'incompatibilità dell'accisa in questione anche con l'ordinamento europeo previgente al 1.4.2010. Nondimeno, il giudice di prime cure compensava integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della correttezza delle ragioni contrapposte dalle parti.
4. Avverso la decisione da ultimo ricordata, l'**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** – Ufficio delle Dogane di Torino proponeva tempestivo **appello** in questa sede, con atto depositato il 26.1.2024, censurando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di far decorrere l'incompatibilità dell'addizionale provinciale dal 2004, ovvero dal momento dell'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE.
5. Si costituiva in grado di appello la Resistente_1 S.r.l. affermando la correttezza della decisione di merito adottata dalla Corte Tributaria di Primo Grado, in ragione dell'incompatibilità dell'accisa con il regime comunitario fin dal 2004. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'appello avversario e proponeva anche **appello incidentale** in merito al regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, sostenendo che le stesse dovevano seguire il criterio della soccombenza. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione di primo grado. Con memoria depositata in data 24.2.2025, la difesa dell'Resistente_1 S.r.l. ribadiva la legittimità della propria pretesa, facendo presente che già a partire dal 1.1.2004 l'addizionale di cui si tratta era incompatibile con il diritto unionale, come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Dogane – Direzione Accise, con nota del 11.10.2024.
6. All'esito dell'udienza in data 26.3.2025, fissata per la discussione del merito, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che l'oggetto del presente processo inerisce, in primo luogo, alla questione relativa al **diritto della contribuente, quale cedente di fonti energetiche, di ottenere il rimborso** dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'ormai abrogato art. 6 D.L. n. 511 del 1988, **anche con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore delle Direttiva n. 2008/118/CE.**

La difesa dell'Ufficio ha, infatti, sostenuto che il rimborso delle somme versate a titolo di accisa sulle forniture elettriche non poteva essere richiesto per il periodo precedente al 1.4.2010, data in cui è entrata in vigore la Direttiva poc'anzi richiamata, la quale, secondo l'opinione dell'Ufficio,

era stato il primo atto normativo ad individuare requisiti dell'imposizione incompatibili con la legge italiana.

In realtà - diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - l'incompatibilità della normativa italiana con l'ordinamento europeo è stata chiaramente affermata dalla Corte di Cassazione anche con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE.

Infatti, sul punto, vengono anzitutto in considerazione le pronunce della Suprema Corte secondo cui: "In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime." (Cass. 4.6.2019 n. 15198 e Cass. 23.10.2019 n. 27101).

Orbene, siffatto orientamento giurisprudenziale, non solo è stato interamente confermato dalla Suprema Corte anche recentemente, ma è stato pure precisato dai giudici di legittimità come riferibile al periodo precedente all'entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE.

In particolare, con esaurienti argomentazioni esposte nella pronuncia Cass. 25.1.2022 n. 12143, la Cassazione ha avuto modo di affermare che:

"va osservato che la questione di fondo del presente motivo ha riguardo alla corretta applicazione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni di riferimento (2002 e 2007); secondo il diritto unionale, una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22);

sicché, ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea, delle imposte addizionali applicate secondo il diritto interno, è necessaria la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23);

la Corte di giustizia, in particolare, ha precisato che, perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione" (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41); secondo la corte di Giustizia, tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di

uno Stato, come di un Ente Locale, "poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese" (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29);

questa Corte ha quindi più volte precisato che le addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dal legislatore interno, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, sicché l'art 6, comma 2, d.l. n. 511 del 1988, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Cass. civ., 4 giugno 2019, n. 15198; Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass. civ., 10 agosto 2016, n. 16923);

ciò precisato, va quindi ritenuto non applicabile la disciplina in esame relativamente alla annualità 2007, poiché successiva alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, tenuto conto del fatto che secondo l'art. 28, par. 2, della suddetta Direttiva, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative a partire dal 10 gennaio 2004;”.

Dunque, la Suprema Corte ha chiaramente affermato l'incompatibilità della normativa italiana di cui si tratta con l'ordinamento europeo fin dal 2004, anno di entrata in vigore della Direttiva 2003/96/CE, e, quindi, da un momento assai antecedente al lasso temporale – primi mesi del 2010 - in cui sono stati operati i versamenti (chiesti in rimborso dalla contribuente) di cui ci si occupa in questa sede.

Invero, in proposito, non si può fare a meno di osservare che già la Direttiva n. 92/12/CEE (la cui applicabilità anche al settore dell'energia elettrica è stata estesa dalla Direttiva 2003/96/CE, con decorrenza dal 1.1.2004), aveva previsto che: *“I prodotti di cui al paragrafo 1”* (e cioè inizialmente gli oli minerali, l'alcool e le bevande alcooliche, i tabacchi lavorati, ma poi, per effetto della Direttiva 2003/96/CE, anche i prodotti energetici e l'elettricità) *“possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifica, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”*. Già tale atto normativo, quindi, aveva adottato una dizione sostanzialmente analoga a quella utilizzata dalla Direttiva 2008/118/CE, suscettibile di determinare la disapplicazione della normativa italiana cui si tratta (prevedente una mera finalità di bilancio).

Giova rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio nell'atto di appello, il sopra richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità – a cui questa Corte Tributaria ritiene di aderire - deve ormai ritenersi ampiamente consolidato, come hanno avuto modo di ricordare gli stessi giudici della Suprema Corte nella recente pronuncia Cass. 2.8.2024 n. 21883, laddove hanno testualmente ricordato che: *“va premesso in diritto che l'addizionale de qua è stata istituita dall'art. 6, decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali ed è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza 1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale.*

Tali interventi normativi abrogativi sono stati adottati onde evitare la conclusione -verosimilmente sfavorevole- di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica" (nel caso in esame, la riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o alla promozione della coesione territoriale e sociale),

ma solo quella di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva.

6. Questa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 15198/2019).”.

2. Alla luce di questi chiari principi, si deve quindi affermare il diritto dell’Resistente_1 S.r.l. di ottenere l’intero rimborso richiesto, anche nella parte riferita al periodo temporale riferito ai primi tre mesi del 2010.
Pertanto, la decisione di prime cure deve essere interamente confermata laddove ha ritenuto la fondatezza nel merito della domanda della contribuente.
3. Peraltro, la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo al regolamento delle **spese di lite del primo grado** di giudizio. Infatti, l’esistenza di ampia giurisprudenza di merito difforme dalle conclusioni assunte dalla contribuente giustificava ampiamente la compensazione delle spese di quel grado.
4. Tuttavia, all’integrale soccombenza dell’Ufficio, che ha insistito nel riproporre una tesi giuridica la cui fondatezza è stata ormai definitivamente respinta dalla Suprema Corte (con un orientamento espresso fin dal 2022), rende doveroso condannare l’appellante alla refusione delle **spese del presente grado di giudizio**, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

conferma la decisione di primo grado;

dichiara tenuta e condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Ufficio delle Dogane di Torino, a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre accessori di legge.

Torino, 26.3.2025.

Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu